ความเห็นต่อผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เรื่อง ข้อเสนอแนะ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ผู้ร้อง ไม่มี

ผู้ถูกร้อง ไม่มี

๑. เรื่องเดิม

ปัญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจึงมีข้อมติรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืนเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง และเรียกร้องให้รัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมมือกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยสถานการณ์มลภาวะทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) มีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อเศรษฐกิจโดยรวม จากการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศสะสม ๒.๖๔ ล้านคน โดย ๓ อันดับแรกอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง

กสม. เห็นว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศข้างต้นมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง และควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อมาในการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กสม. ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) สถานการณ์ปัญหาและการดำเนินการของภาครัฐ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงกำหนดนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด (zero burning) และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการและควบคุมการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความเห็นพบว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและอุปสรรค ดังนี้

๑.๑) การติดตามและควบคุมคุณภาพอากาศและจุดความร้อน (hotspot) ยังขาดการรวบรวมและประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม เปรียบเทียบ และประเมินแนวโน้มหรือแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒) การถ่ายโอนหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างทั่วถึง

๑.๓) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ โดยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ใช้แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ในขณะที่ อปท. บางประเภทได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคลังของแต่ละจังหวัด ทำให้การเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างในภารกิจล่าช้าและไม่ตอบสนองสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

๑.๔) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่โดยมีเป้าหมาย ๒ ส่วนหลักคือ การลดจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและการลดจุดความร้อน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ

๒) ข้อเสนอแนะ

กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนควรสอดคล้องกับสถานการณ์ในเชิงพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการทำงาน และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๒.๑) ให้ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์ไปยัง อปท. และดำเนินการให้ อปท. สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒) ให้ทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด โดยพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศที่คำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่และความจำเป็นของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดการและควบคุมการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๓) ให้พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน (common indicator) ทั้งด้านกฎหมายและนโยบาย ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี สะท้อนกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายหรือความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้

๒. ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ รับทราบข้อเสนอแนะ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนตามที่ กสม. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผลการประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวมีความเหมาะสมในหลักการและเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมในหลายมิติ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปี ๒๕๖๗ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ข้อเสนอให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. รวมทั้งกลไกการมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายกำหนดการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. ในส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าที่เพียงพอนั้น สำนักงบประมาณมีเป้าหมายจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) รวมทั้งอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรงตามกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ซึ่งจะมี อปท. เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรงทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ๗,๘๔๘ หน่วยงาน

ด้านการเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ มีกลไกระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาควิชาการ ตั้งแต่ขั้นตอนกำหนดนโยบาย การวางแผน รวมถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดภัย

๒) ข้อเสนอให้ทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาดที่คำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดการและควบคุมการเผาที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือไฟป่าที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

โดยการขออนุญาตเผาและพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน FireD หรือ Burn Check ตัวอย่างการดำเนินการเชิงพื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศกำหนดเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผา สำหรับเขตควบคุมการเผาจะเป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด ในขณะที่เขตบริหารจัดการเชื้อเพลิงสามารถเผาได้หากมีความจำเป็นและเป็นไปตามเงื่อนไขการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านแอปพลิเคชัน FireD ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมการใช้งานให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับ อปท. หรือระดับอำเภอ ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดการและควบคุมการเผาที่มีประสิทธิภาพ ในปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงระบบ Burn Check และทดลองใช้งานในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โดยปัจจุบันยังคงมีการอบรมให้จังหวัดหรือพื้นที่ที่ประสงค์ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว และมีการพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานมีความสะดวกและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

๓) ข้อเสนอให้พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดในการจัดการมลภาวะทางอากาศที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน โดยกำหนดค่าเป้าหมายหรือความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตัวชี้วัดขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งมีประเด็นการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ หน่วยงาน และ ๑๗ จังหวัด เห็นพ้องต้องกันที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองผ่านตัวชี้วัดจำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด ทั้งด้านกฎหมายและนโยบาย ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยรายปีลดลงและมีหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น

๓. ข้อพิจารณาต่อผลการดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของ กสม. ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการและรายงานผลการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจากข้อเสนอแนะ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน ๓ ข้อข้างต้น พบว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการและรับไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ครบทั้ง ๓ ข้อ

๔. การประสานผู้ร้อง ไม่มี

๕. ความเห็นของสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการสอดคล้องตามข้อเสนอแนะ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนของ กสม. อย่างไรก็ดี ในบางประเด็นต้องดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาวและขับเคลื่อนในทางนโยบายของแต่ละหน่วยงาน อาทิ การจัดสรรงบประเมินให้ อปท. สามารถเบิกจ่ายได้โดยตรงนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาและติดตามผลการดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ในส่วนการทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนนโยบายโดยกำหนดมาตรการควบคุมการเผารวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริการจัดการเชื้อเพลิงโดยพัฒนาแอปพลิเคชันในการขออนุญาตและการพิจารณาให้เผา ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้งาน สำหรับการจัดทำตัวชี้วัดในการจัดการมลภาวะทางอากาศที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันนั้น เป็นมาตรการใหม่ที่จะกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงการดำเนินด้านกฎหมายและนโยบาย ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จากข้อมูลข้างต้น สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจะติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนตามข้อเสนอแนะของ กสม. รวมถึงสถานการณ์ปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่อื่นของประเทศไทย ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะฯ จะนำเสนอต่อคณะทำงานฯ พิจารณาในโอกาสต่อไป

.....

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

มิถุนายน ๒๕๖๗